



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

GECE

Organismo
Especializado para
las Contrataciones
Públicas Eficientes

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 04978-2026-TCP-S2

Sumilla: *“(…) cabe señalar que los errores materiales o aritméticos contenidos en los actos administrativos pueden ser rectificadas con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión, según lo establecido en el artículo 212 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS”.*

Lima, 18 de mayo de 2026

VISTO en sesión del 18 de mayo de 2026 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas el **Expediente N° 2245-2025-TCE**, sobre la rectificación de error material de la Resolución N° 607-2026-TCP-S2 del 20 de enero de 2026; y atendiendo a lo siguiente:

I. ANTECEDENTES:

1. El 20 de enero de 2026, la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas emitió la Resolución N° 607-2026-TCP-S2, mediante la cual se determinó sancionar a la empresa **PROYECTOS Y SERVICIOS DEL VALLE DE TAMBO S.R.L. - PROSERTAMBO S.R.L.**, por su responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedida conforme a ley, en el marco de la Orden de Compra N° 0000060 del 11 de abril de 2023, emitida por la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA DE BOMBÓN**, para la *“Adquisición de lectoras de DNI para las oficinas administrativas de la Municipalidad Distrital de Punta de Bombón”*; infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

OECE

Organismo
Especializado para
las Contrataciones
Públicas Eficientes

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 04978-2026-TCP-S2

2. Sobre el particular, en la parte de la fundamentación y resolutive de la citada resolución, se ha detectado la existencia de un error material que, si bien no altera el análisis realizado ni el sentido de la decisión adoptada, debe ser corregido por el Tribunal.

II. FUNDAMENTACIÓN:

1. Cabe señalar que en el fundamento 37 de la Resolución N° 607-2026-TCP-S2 del 20 de enero de 2026, se determinó que el Oficio N° 148-2025-MDPB/GM¹ del 12 de setiembre de 2025 y sus recaudos [registro 32558-2025], presentado en el presente expediente, relacionados con la Orden de Compra N° 036-2023 del 8 de marzo de 2023, debían reconducirse al Exp. 2246-2025.TCE, por corresponder.
2. Sin embargo, se ha advertido que corresponde que el citado oficio y recaudos se remitan al Exp. 2248-2025.TCE, precisándose que dicha documentación está referida a la Orden de Compra N° 039-2023 del 8 de marzo de 2023. Por tanto, si bien el error existente no altera el análisis realizado ni el sentido de la decisión adoptada, debe ser corregido por el Tribunal.
3. Sobre el particular, cabe señalar que los errores materiales o aritméticos contenidos en los actos administrativos pueden ser rectificadas con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión, según lo establecido en el artículo 212 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.
4. En ese sentido, al haberse advertido en el presente caso un error material en la parte resolutive de la citada resolución —el cual no altera el sentido de la decisión— corresponde efectuar la respectiva rectificación.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente César Arturo Sánchez Caminiti, y la intervención de los vocales Steven Aníbal Flores Olivera y Sonia Tatiana Angulo Reátegui, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000006-2025-OECE-PRE del 23 de abril de 2025, y en ejercicio de las

¹ Obrante a folio 61 a 62 del expediente administrativo.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

OECE

Organismo
Especializado para
las Contrataciones
Públicas Eficientes

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 04978-2026-TCP-S2

facultades conferidas en el artículo 16 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por Decreto Supremo N° 067-2025-EF del 12 de abril de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

1. **RECTIFICAR de oficio** el error material contenido en la parte resolutive de la Resolución N° 607-2026-TCP-S2 del 20 de enero de 2026, en los siguientes términos:

Dice:

II. FUNDAMENTACIÓN

(...)

*37. Finalmente, de acuerdo a la documentación que obra en el expediente, se aprecia que la Entidad remitió el Oficio N° 148-2025-MDPB/GM9 del 12 de setiembre de 2025 y sus recaudos [registro 32558-2025], relacionados con la **Orden de Compra N° 036-2023** del 8 de marzo de 2023 por el monto de S/ 4,650.00 soles, los cuales deberán remitirse al **Exp. 2246-2025.TCE** para su evaluación, por corresponder.*

LA SALA RESUELVE:

(...)

*3. Disponer que la Secretaría Técnica del Tribunal de Contrataciones Públicas cumpla con remitir el Oficio N° 148-2025-MDPB/GM10 del 12 de setiembre de 2025 y sus recaudos [registro 32558-2025] al **Expediente N° 2246-2025.TCE**, conforme a lo expuesto en la fundamentación.*

Debe decir:

II. FUNDAMENTACIÓN

(...)

37. Finalmente, de acuerdo a la documentación que obra en el expediente, se aprecia que la Entidad remitió el Oficio N° 148-2025-MDPB/GM9 del 12 de setiembre de 2025 y sus recaudos [registro 32558-2025], relacionados con



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

GECE

Organismo
Especializado para
las Contrataciones
Públicas Eficientes

Tribunal de Contrataciones Públicas

Resolución N° 04978-2026-TCP-S2

*la Orden de Compra N° 039-2023 del 8 de marzo de 2023 por el monto de S/ 4,650.00 soles, los cuales deberán remitirse al **Exp. 2248-2025.TCE** para su evaluación, por corresponder.*

LA SALA RESUELVE:

(...)

*3. Disponer que la Secretaría Técnica del Tribunal de Contrataciones Públicas cumpla con remitir el Oficio N° 148-2025-MDPB/GM10 del 12 de setiembre de 2025 y sus recaudos [registro 32558-2025] al **Expediente N° 2248-2025.TCE**, conforme a lo expuesto en la fundamentación.*

2. Dejar subsistentes los demás aspectos de la Resolución N° 607-2026-TCP-S2 del 20 de enero de 2026.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CÉSAR ARTURO SÁNCHEZ CAMINITI

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO
DIGITALMENTE

SONIA TATIANA ANGULO REÁTEGUI

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO
DIGITALMENTE

STEVEN ANÍBAL FLORES OLIVERA

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO
DIGITALMENTE

ss.

Flores Olivera.

Sánchez Caminiti.

Angulo Reátegui